

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1710/2530

นายจั่นกี้ ชูชาติสกุล

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฟูกเฮงหลง

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฟูกเฮงหลง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 226

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2 ทั้งใน (1)(2) และ (3) ล้วนเป็นอุทธรณ์มาจากพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ศาลวินิจฉัยแล้ว จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ประเด็นที่ว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยเพื่อหาข้อยุติว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยชอบด้วยระเบียบข้อบังคับหรือสภาพการจ้างหรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นข้อสาระสำคัญ ควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยและการที่ศาลแรงงานกลางสั่งตัดพยานจำเลยซึ่งเป็นพยานสำคัญ 2 ปากในชั้นพิจารณานั้น เป็นการไม่เปิดโอกาสให้จำเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มภาคภูมิ อาศัยเหตุดังกล่าว โปรดรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยื่นคำคัดค้าน (อันดับ 40)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 52,042 บาทแก่โจทก์
คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 28)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2(1) เป็นใจความว่า โจทก์มีเจตนาบ้ายเบี่ยง
เพื่อไม่ทำงานตามคำสั่งของนายจ้างโดยไม่มีเหตุสมควรกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับ
บัญชา รายงานเท็จ และกล่าวถ้อยคำดูหมิ่นเหยียดหยามนายจ้าง เป็นการกระทำผิด
อาญาต่อนายจ้างกระทำผิดระเบียบเกี่ยวกับการทำงานทำให้จำเลยเสียหาย ก็ดีจำเลย
อุทธรณ์ข้อ 2(2) ว่า การที่ศาลวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่มี ความผิดนั้นจำเลยไม่
เห็นพ้องด้วย ก็ดี ล้วนแต่เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลแรงงานกลางถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างที่ฟังเป็นยุติแล้วว่า ตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
โจทก์มีเหตุผลที่จะอธิบายและชี้แจง แม้จะพูดบ่นระบายออกไปในขณะนั้นก็ถือไม่ได้
ว่าโจทก์ดูหมิ่นหรือกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ฟังกลับหาเหตุเลิกจ้างทันที
เช่นนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2(3) ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลแรงงานกลางสืบ
พยานสำคัญของจำเลย 2 ปาก ที่สั่งตัดพยานไปแล้วและมีคำพิพากษาใหม่นั้นเป็น
อุทธรณ์คำสั่งที่ให้งดสืบพยานอันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาโดยจำเลยมีโอกาสดำเนิน
คำสั่งดังกล่าวแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหลังจากศาลสั่งงดสืบพยานแล้วจำเลยได้โต้

แย้งคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างไรเลย จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31

ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>